Armenia, Quindío, 22 de mayo de 2026

Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN – DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Ciudad.

Referencia: Derecho de petición de información y solicitud de gestiones administrativas respecto del predio municipal ubicado en la **Calle 5ª Norte con Carrera 16, esquina**, del Barrio Los Profesionales – Comuna 10 (Armenia), donde funciona una cancha deportiva comunitaria y un puesto comercial autorizado. Se solicita: certificación catastral y registral, copia del acta del cerramiento realizado conjuntamente JAC–Alcaldía, copia del contrato de arrendamiento, destinación de los recursos a la Comuna 10, limpieza integral del predio, y formalización de un CONVENIO DE COMODATO entre la Alcaldía y esta JAC.

Correo electrónico autorizado para todas las notificaciones y respuestas: jaclosprofesionales@gmail.com

Respetados señores:

MAURICIO RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. , en mi calidad de **Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del Barrio Los Profesionales, Comuna 10 del municipio de Armenia, Quindío**, actuando en nombre y representación de la comunidad del referido barrio, con fundamento en los artículos 23 y 74 de la Constitución Política, la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información Pública), la Ley 1755 de 2015 y la Ley 743 de 2002, me permito presentar ante ustedes el presente DERECHO DE PETICIÓN, con base en los siguientes:

I. HECHOS

PRIMERO. En jurisdicción del Barrio Los Profesionales, Comuna 10 del municipio de Armenia, existe un predio de carácter municipal ubicado en la **Calle 5ª Norte con Carrera 16, esquina**, donde funciona una cancha deportiva destinada al uso comunitario y recreativo de los habitantes del sector.

1. SEGUNDO. Con el fin de proteger este espacio comunitario y prevenir su ocupación indebida por personas que utilizaban el lugar para el consumo de sustancias psicoactivas, esta Junta de Acción Comunal, EN COORDINACIÓN Y CON EL APOYO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA, gestionó el CERRAMIENTO PERIMETRAL del

predio mediante malla metálica, en una intervención que esta JAC valora y agradece, y que respondió a una necesidad legítima de protección del espacio público.

2. TERCERO. No obstante haber participado activamente en la gestión del cerramiento, esta Junta de Acción Comunal NO POSEE EN SU ARCHIVO copia del acta, convenio, acuerdo o documento administrativo que formalizó dicha intervención, por lo cual requiere se le suministre, en garantía del principio de transparencia y del derecho de acceso a la información pública.
3. CUARTO. En el interior del predio cerrado, la Administración Municipal arrendó formalmente a un particular un espacio destinado a la venta de arepas, actividad comercial que actualmente se desarrolla en el lugar bajo la autorización y respaldo contractual de la Alcaldía. Esta JAC reconoce y respeta la legalidad de dicha actividad.
4. QUINTO. La Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales, en su rol de organismo comunal representativo del sector y por mandato de la Ley 743 de 2002, requiere conocer formalmente los términos del referido contrato de arrendamiento, así como la destinación que actualmente se da a los recursos económicos que el mismo genera.
5. SEXTO. La comunidad considera y así lo solicita formalmente, que los ingresos derivados del aprovechamiento económico del predio comunitario deben destinarse de manera preferente a la inversión social y al desarrollo de proyectos en beneficio de la Comuna 10, particularmente del Barrio Los Profesionales, dado que el predio se encuentra en su territorio y la comunidad ha sido históricamente la usuaria del espacio.
6. SÉPTIMO. Pese al cerramiento y a la presencia del puesto comercial autorizado, el resto del predio —especialmente el área de la cancha y zonas verdes circundantes— se encuentra cubierto de vegetación abandonada, escombros, ramas, basuras y elementos en estado de descomposición, según se acredita con el registro fotográfico que se anexa. Este estado impide el uso comunitario y deportivo del espacio, frustrando el propósito original del cerramiento.
7. OCTAVO. Una vez habilitado el predio mediante la limpieza solicitada, esta JAC manifiesta su disposición a abordar, en el marco de la mesa de trabajo que se solicita, otras medidas complementarias de mediano y largo plazo orientadas a la sostenibilidad de la intervención y a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el lugar, tales como iluminación, vigilancia, programación deportiva y cultural, y dotación del escenario deportivo. Estas medidas no se elevan como peticiones formales en este momento, pero se dejan planteadas como horizonte de la cooperación JAC–Alcaldía.
8. NOVENO. Con el fin de garantizar la sostenibilidad de la intervención y de articular formalmente la corresponsabilidad entre la Administración y la comunidad, esta JAC manifiesta su INTERÉS en suscribir con el municipio de Armenia un CONVENIO DE COMODATO o de coadministración del predio, conforme a las facultades legales del municipio y a la naturaleza comunal del bien.
9. DÉCIMO. La presente petición se enmarca en los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal vigente, en la Política Pública de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y en el deber del municipio de articular su gestión con las organizaciones comunales del territorio (Ley 743 de 2002 y Ley 1551 de 2012).

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 23 y 74 de la Constitución Política: derecho fundamental de petición y derecho de acceso a los documentos públicos.

Artículos 82 y 52 de la Constitución Política: el Estado debe velar por la integridad del espacio público y por su destinación al uso común; se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública: toda persona tiene derecho a acceder a la información pública en posesión de las autoridades. La información sobre titularidad de predios municipales, contratos de arrendamiento de bienes públicos, actas de intervención y destinación de recursos públicos constituye información pública de obligatoria divulgación.

Ley 1755 de 2015: regula el ejercicio del derecho fundamental de petición. El artículo 14 establece un término de diez (10) días hábiles para las solicitudes de información y documentos.

Ley 743 de 2002 – Régimen de las Juntas de Acción Comunal: reconoce a las JAC como organizaciones comunitarias con personería jurídica, encargadas de promover el desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa, y legitimadas para representar los intereses de la comunidad ante las autoridades. Su artículo 28 contempla la celebración de convenios entre las JAC y las entidades públicas.

Ley 1551 de 2012 – Régimen Municipal: establece la obligación de los municipios de promover la participación ciudadana y comunitaria en la gestión pública, y de articular su acción con las organizaciones comunales del territorio.

Ley 181 de 1995 – Ley del Deporte: fomenta, patrocina y desarrolla la educación física, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre; impone a los municipios la obligación de mantener, mejorar y dotar los escenarios deportivos comunitarios.

Ley 388 de 1997 – Plan de Ordenamiento Territorial: regula los usos del suelo y la destinación de los bienes públicos a equipamientos comunitarios, deportivos y de uso colectivo.

Ley 9 de 1989 y normas concordantes: regulan el espacio público y las obligaciones de mantenimiento, limpieza y conservación a cargo de las autoridades municipales.

Ley 142 de 1994 y Decreto 1077 de 2015: regulan la prestación del servicio público de aseo, incluyendo la limpieza de zonas verdes y áreas de uso público bajo administración municipal.

Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de Estupefacientes) y Ley 1989 de 2019 (que modifica la Ley 1801 de 2016): establecen medidas para la prevención del consumo y porte de sustancias psicoactivas en espacios públicos, particularmente en parques y escenarios deportivos; facultan a las autoridades para adoptar acciones articuladas con la comunidad.

Ley 850 de 2003 – Veedurías Ciudadanas: faculta a esta JAC para constituirse en veedora del cumplimiento de las medidas que se adopten y del manejo de los recursos públicos asociados al predio.

Ley 472 de 1998: acciones populares para la protección de los derechos colectivos al espacio público, patrimonio público y ambiente sano, reservadas en caso de ser necesario.

III. PETICIONES

Con base en los hechos y fundamentos expuestos, respetuosamente solicito:

10. PRIMERO. Que la DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL certifique a esta JAC la información catastral oficial del predio referido: (i) número predial, (ii) matrícula inmobiliaria, (iii) nomenclatura oficial, (iv) cabida y linderos, (v) titularidad municipal, y (vi) destinación urbanística conforme al POT vigente.
11. SEGUNDO. Que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN certifique si el predio se encuentra catalogado como equipamiento comunitario, espacio público o bien fiscal de destinación deportiva o recreativa, y si está incluido en planes o programas municipales de mantenimiento.
12. TERCERO. Que se suministre a esta JAC COPIA ÍNTEGRA del acta, convenio, acuerdo o cualquier documento administrativo que formalizó el CERRAMIENTO del predio realizado conjuntamente entre la JAC y la Alcaldía Municipal, para efectos de archivo, control social y veeduría comunal.
13. CUARTO. Que la SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL o la dependencia que corresponda SUMINISTRE COPIA ÍNTEGRA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO suscrito entre la Administración Municipal y el particular que opera el puesto de venta de arepas en el interior del predio, indicando: (i) número y fecha del contrato, (ii) valor mensual del arrendamiento, (iii) plazo de duración, (iv) destinación contractual de los recursos, y (v) cualquier otra obligación o condición asociada.
14. QUINTO. Que la SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL informe a esta JAC el DESTINO ACTUAL DE LOS RECURSOS percibidos por concepto del referido arrendamiento, indicando cuenta presupuestal de ingreso, rubro de gasto al que se han venido aplicando, y si existe alguna destinación específica a la Comuna 10 o al Barrio Los Profesionales.
15. SEXTO. Que se ADOPTEN LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES NECESARIAS para que los recursos generados por el arrendamiento del puesto comercial en el predio comunitario se destinen, total o preferentemente, a proyectos de inversión social, deportiva, cultural o de mantenimiento del propio espacio, en beneficio directo de la Comuna 10 y, en particular, del Barrio Los Profesionales, conforme a los mecanismos legales aplicables (presupuesto participativo, convenios con la JAC, fondos de inversión local, u otros que la administración estime procedentes).
16. SÉPTIMO. Que la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, en coordinación con la empresa prestadora del servicio público de aseo y demás dependencias competentes, ORDENE Y EJECUTE LA LIMPIEZA INTEGRAL DEL PREDIO, incluyendo: (i) retiro de escombros, ramas y maderas abandonadas, (ii) recolección y disposición final de basuras acumuladas, (iii) control de vegetación crecida y poda donde corresponda, y (iv) cualquier otra actividad necesaria para habilitar la cancha y zonas anexas al uso comunitario.
17. OCTAVO. Que se INICIE LA GESTIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COMODATO O DE COADMINISTRACIÓN entre la Alcaldía Municipal de Armenia y esta Junta de Acción Comunal, conforme al artículo 28 de la Ley 743 de 2002 y a las facultades del municipio, mediante el cual se entregue a la JAC la administración, uso, vigilancia y mantenimiento del predio comunitario, con plazo definido y obligaciones recíprocas. Esta es la herramienta legal idónea para consolidar a futuro la corresponsabilidad entre la comunidad organizada y la Administración.
18. NOVENO. Que se establezca un PLAN CONJUNTO JAC–ALCALDÍA con CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO (preferentemente trimestral) que garantice que el espacio se mantenga en condiciones aptas para el uso comunitario.

19. DÉCIMO. Que se CITE a esta JAC del Barrio Los Profesionales a una MESA DE TRABAJO con las dependencias competentes para socializar la información, acordar la implementación de las medidas aquí pedidas, y abordar progresivamente las medidas complementarias mencionadas en el hecho OCTAVO (iluminación, vigilancia, programación deportiva, equipamiento).
20. UNDÉCIMO. Que las respuestas, certificaciones y copias aquí solicitadas se entreguen en FORMATO DIGITAL ÍNTEGRO, sin costo para el solicitante, al correo electrónico jaclosprofesionales@gmail.com, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 por tratarse de información pública requerida en interés general por una organización comunal.
21. DUODÉCIMO. Que se EMITA RESPUESTA DE FONDO al presente derecho de petición dentro del término legal aplicable (diez [10] días hábiles para las peticiones de información conforme al artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, y quince [15] días hábiles para las demás), enviada al correo jaclosprofesionales@gmail.com.

IV. PRUEBAS

Me permito adjuntar y solicitar se tengan como pruebas las siguientes:

- Registro fotográfico (6 fotografías) del estado actual del predio, en las que se evidencia: (i) el cerramiento perimetral ya ejecutado, (ii) la acumulación de escombros, ramas, basuras y vegetación abandonada en el área de la cancha, y (iii) el abandono general de las zonas no ocupadas por el puesto comercial autorizado.
- Testimonio del suscrito, en calidad de Presidente de la JAC, y de los habitantes y comerciantes del sector, los cuales pueden ser practicados durante la mesa de trabajo o visita técnica.
- La documentación que la propia Administración Municipal posea sobre la intervención conjunta del cerramiento, así como el contrato de arrendamiento y los actos administrativos asociados, los cuales se solicitan en las peticiones precedentes.

V. NOTIFICACIONES

Para los efectos del artículo 5 de la Ley 1755 de 2015, autorizo expresamente y de manera preferente la NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA del presente derecho de petición y de todas las actuaciones, comunicaciones, respuestas, certificaciones y copias que de él se deriven, al siguiente correo electrónico:

jaclosprofesionales@gmail.com

Datos complementarios de contacto:

Nombre: MAURICIO RODRÍGUEZ – Presidente JAC Barrio Los Profesionales

Celular:

Dirección física: JAC Barrio Los Profesionales – Comuna 10 – Armenia, Quindío.

Copia: Se remite copia del presente derecho de petición, para lo de su competencia y conocimiento, a la Personería Municipal de Armenia.

De los señores, atentamente,



MAURICIO RODRÍGUEZ

C.C. No.

Presidente Junta de Acción Comunal

Barrio Los Profesionales – Comuna 10

Armenia, Quindío

Cel:

Correo: jaclosprofesionales@gmail.com